

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3143/2536

ป.รัชฎากร มาตรา 65

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธน ทุน จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์

จำเลย

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2519 โจทก์ทำสัญญาจะซื้อที่ดินและอาคารจากบริษัท ส. ในราคา 36,000,000 บาท ชำระราคาครบถ้วนแล้วและโจทก์ได้ลงบัญชีที่ดินและอาคารดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของโจทก์ ต่อมาบริษัท ส. ผิดสัญญาไม่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ จึงตกลงใช้ค่าปรับให้โจทก์เป็นเงิน 15,000,000 บาท โดยจะชำระให้เสร็จภายใน 5 ปี และโจทก์ได้ลงบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันว่า บริษัท ส. เป็นลูกหนี้โจทก์ในเงินค่าปรับจำนวนดังกล่าวนอกจากนี้ยังได้หมายเหตุไว้ในงบกำไรขาดทุนและขาดทุนสะสมของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันว่าโจทก์จะได้รับสดใช้เงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัท ส. ภายใน 5 ปี และบริษัท ส. ก็หมายเหตุไว้ในงบกำไรขาดทุนของตนว่า บริษัทจะชำระค่าปรับจำนวนดังกล่าวให้โจทก์ภายใน 5 ปี ดังนั้น การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ว่าโจทก์มีเงินได้เป็นค่าปรับจากบริษัท ส. จำนวน 15,000,000 บาทในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2519 นั้น จึงชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ซึ่งใช้ระบบบัญชีเกณฑ์สิทธิ์มีหน้าที่ต้องนำค่าปรับดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพราะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จำเลยให้การว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้วขอให้
ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ
โจทก์ประการแรกว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยและคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ว่า โจทก์มีเงินได้เป็นค่าปรับจากบริษัท
แสนการลงทุน จำกัดจำนวน 15,000,000 บาท ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2519 นั้น
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์เป็นบริษัทเงินทุนหลัก
ทรัพย์อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2519 โจทก์ได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินและอาคารเอ็ม.เอ.เอฟ. จากบริษัทแสนการ
ลงทุน จำกัด ในราคา 36,000,000 บาท โจทก์ได้ชำระราคาให้แก่บริษัทแสนการ
ลงทุน จำกัดครบถ้วนแล้ว โจทก์ลงบัญชีที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของ
โจทก์ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.2 แผ่นที่ 48 แต่ยังไม่มีการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารที่ทำสัญญาซื้อขายกัน โจทก์ได้ลงงบกำไรขาดทุนและ
ขาดทุนสะสมตามเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 33 ตรงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
3 ว่า โจทก์จะได้รับชดใช้เงินอันเนื่องจากสัญญาจะซื้อขายที่ดินและอาคาร
เอ็ม.เอ.เอฟ. จำนวน 15,000,000 บาทโดยจะได้รับเงินครบภายใน 5 ปี และบริษัท
แสนการลงทุน จำกัดลงบัญชีกำไรขาดทุนตามเอกสารหมาย ล.2 แผ่นที่ 102 ตรง
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ว่า บริษัทแสนการลงทุน จำกัด ตกลงให้ค่าปรับ

แก่โจทก์อันเนื่องจากพิสดารสัญญาจะซื้อขายที่ดินและอาคารเอ็ม.เอ.เอฟ. จำนวน 15,000,000 บาท โดยจะชำระให้เสร็จภายในกำหนด 5 ปี เรื่องนี้กรรมการบริหารของโจทก์ได้สนทนากับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 9 ว่า กรณีบริษัทแสนการลงทุน จำกัด ไม่สามารถโอนอาคาร เอ็ม.เอ.เอฟ. ให้แก่โจทก์ได้บริษัทจะต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ 15,000,000 บาท และดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าว 1,500,000 บาท และต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 4 แผ่นที่ 40 และ 41 ให้โจทก์เร่งรัดเรียกเก็บเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยรวม 16,500,000 ล้านบาท จากบริษัทแสนการลงทุน จำกัด ที่ไม่สามารถโอนอาคารเอ็ม.เอ.เอฟ. พร้อมที่ดินให้โจทก์ได้ และโจทก์ได้ลงบัญชีตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 28 ว่า บริษัทแสนการลงทุน จำกัด เป็นลูกหนี้ 15,000,000 บาท พิจารณาแล้ว จากหลักฐานการลงบัญชีของโจทก์ผู้ซื้อและของบริษัทแสนการลงทุน จำกัด ผู้ขาย ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2519 ได้เนื้อความตรงกันว่า บริษัทแสนการลงทุน จำกัด ผู้ขายที่ดินและอาคารเอ็ม.เอ.เอฟ. พิดสัญญาต่อโจทก์ ต้องชำระค่าปรับซึ่งเป็นค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 15,000,000 บาท ภายในกำหนด 5 ปี ข้อที่โจทก์อ้างว่าการลงบัญชีดังกล่าวผิดพลาดเพราะเจ้าหน้าที่ของโจทก์เข้าใจผิดนั้น โจทก์มีแต่พยานบุคคลมาเบิกความลอย ๆ ไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟัง และข้อที่โจทก์อ้างว่าโจทก์เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อยู่ในความควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยการซื้อขายที่ดินและอาคารรายนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุมัติให้โจทก์ซื้อ โจทก์จึงไม่อาจซื้อได้ โจทก์เป็นฝ่ายพิดสัญญาต่อบริษัทแสนการลงทุน จำกัด โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าปรับหรือค่าเสียหายจากบริษัทแสนการลงทุน จำกัด นั้น โจทก์กล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีหลักฐานการขออนุมัติซื้อที่ดินและอาคารรายนี้ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งไม่ปรากฏหลักฐานว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุมัติให้ซื้อแต่อย่างใด แต่จากข้อเท็จจริงที่ได้ความกลับปรากฏว่า โจทก์ได้ชำระราคาที่ดินและอาคารที่ซื้อให้แก่บริษัทแสนการลงทุน จำกัด ครบถ้วนแล้ว และได้ความต่อมาว่า

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือเร่งรัดให้โจทก์เรียกเก็บเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยจากบริษัทแสนการลงทุน จำกัด เป็นเงิน 16,500,000 บาท พยานหลักฐานดังกล่าวเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า กรณีหาใช้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุมัติให้โจทก์ซื้อที่ดินและอาคารรายนี้ พฤติการณ์ฟังได้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยทราบเรื่องการซื้อขายที่ดินรายนี้ตลอดจนเรื่องและผู้ขายผิดสัญญาและโจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าปรับหรือค่าเสียหายด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีหนังสือเตือนโจทก์ให้เร่งรัดเรียกเก็บค่าปรับ หรือค่าเสียหายนั้น ข้อเท็จจริงตามที่ได้วินิจฉัยฟังได้ชัดเจนว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2519 โจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าปรับจากบริษัทแสนการลงทุน จำกัด 15,000,000 บาท ดังนั้น การประเมินของเจ้าพนักงานของจำเลยและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ว่า โจทก์มีเงินได้เป็นค่าปรับจากบริษัทแสนการลงทุน จำกัด จำนวน 15,000,000 บาท ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2519 นั้น ชอบด้วยกฎหมายแล้ว โจทก์ซึ่งใช้ระบบบัญชีเกณฑ์สิทธิมีหน้าที่ต้องนำค่าปรับรายนี้พร้อมดอกเบี้ยมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย

ปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อต่อไปมีว่า มีเหตุงดหรือลดเงินเพิ่มให้แก่โจทก์หรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์มิได้นำเงินค่าปรับจำนวน 15,000,000 บาท ที่มีสิทธิจะได้จากบริษัทแสนการลงทุน จำกัด มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2519 ย่อมถือได้ว่าโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ส่วนนี้ จึงไม่มีเหตุที่จะงดหรือลดเงินเพิ่มแก่โจทก์ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิฑูรย์ สุทธิประภา-เจริญ นิลเอสงฆ์-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 วรรคแรก บัญญัติว่า "เงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามความในส่วนนี้คือกำไรสุทธิซึ่งคำนวณได้จากรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตริ" ค่าปรับจากการผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารที่บริษัท แสวงการลงทุน จำกัด ตกลงชดใช้ให้โจทก์นั้นถือเป็นรายได้เนื่องจากกิจการของโจทก์ จึงเป็นเงินได้ที่จะต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะต้องนำมารวมคำนวณในรอบระยะเวลาบัญชีใดนั้นเป็นอีกปัญหาหนึ่ง ถ้าใช้ระบบบัญชีแบบ เกณฑ์เงินสด(CashBasis) ก็นำมารวมคำนวณในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับชำระ เช่น หากได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2519 ก็นำมารวมคำนวณในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2519 นั้น แต่ถ้าได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2520 ก็นำมารวมคำนวณในรอบระยะเวลาปี 2520 นั้น ตราบใดที่ยังไม่ได้รับชำระ ก็ยังไม่ต้องนำมารวมคำนวณ แต่ถ้าใช้ระบบบัญชีแบบเกณฑ์สิทธิ(AccrualBasis) แล้ว นี่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใดต้องนำรายได้ตามหีนี้นั้นนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่คำนึงว่าหีนี้นั้นถึงกำหนดชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นหรือไม่เช่น ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2519 ลูกค้าชำระราคาในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2520 ต้องนำรายได้ค่าสินค้านั้นนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2519 แม้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจะยังไม่ได้รับชำระราคาก็ตาม คดีนี้โจทก์ใช้ระบบบัญชีแบบเกณฑ์สิทธิ ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าโจทก์ต้องนำเงินค่าปรับที่บริษัท

แผนการลงทุน จำกัด ตกลงชำระให้โจทก์มารวมคำนวณภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2519 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทดังกล่าวผิดสัญญาและตกลงใช้ค่าปรับให้โจทก์ แม้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโจทก์จะยังไม่ได้รับชำระค่าปรับดังกล่าวก็ตาม ปัญหาที่ว่าเมื่อค่าปรับดังกล่าวถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2519 ไปแล้ว หากต่อมาบริษัทแผนการลงทุน จำกัด ไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ภายใน 5 ปี ตามที่ได้ตกลงกันไว้ จะมีวิธีเยียวยาอย่างไรเพื่อบรรเทาความเสียหายให้โจทก์ คำตอบก็คือ ใช้วิธีจำหน่ายหนี้ค่าปรับดังกล่าวเป็นหนี้สูญซึ่งผลก็คือหนี้สูญจำนวนที่จำหน่ายไปนั้นถือเป็นรายจ่ายหักออกจากรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจำหน่ายหนี้สูญนั้น อย่างไรก็ตามการจำหน่ายหนี้สูญก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 65 ทวิ(9)แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเดิมเพียงแต่มีการปฏิบัติการโดยสมควรเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ก็จำหน่ายหนี้สูญได้ แต่ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2526 เป็นต้นมา ต้องมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงจึงจะจำหน่ายหนี้สูญได้ (ปัจจุบันได้แก่งฎกระทรวงฉบับที่ 186(พ.ศ. 2534)) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม